SUNAT

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA

N.° 2110170004402

JULIACA, 19 de Diciembre del 2024

VISTA, la solicitud de acogimiento al Fraccionamiento Especial de la deuda tributaria administrada por la SUNAT N.° 2110320003062 presentada con fecha 19/12/2024 por **DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,** identificado con RUC N.° **20447968216** y con domicilio fiscal en MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA, por las deudas de TESORO administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT.

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decreto Legislativo N.° 1634 se aprobó el Fraccionamiento Especial de la deuda tributaria administrada por la SUNAT (en adelante Fraccionamiento Especial);

Que el artículo 9° del citado Decreto Legislativo establece los requisitos, forma y plazo de acogimiento al Fraccionamiento Especial, concordante con el artículo 10° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 184-2024-EF y el artículo 6° de la Resolución de Superintendencia N.° 206-2024/SUNAT;

Que por su parte, conforme lo establecido en el literal b) del artículo 8 del Decreto Legislativo N.° 1634 el deudor que elige la modalidad del pago sumario de la deuda acogida al Fraccionamiento Especial, deberá cancelar la cuota de acogimiento en la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento;

Que el cumplimiento de lo establecido en los dispositivos antes señalados, determina la procedencia de la solicitud del deudor tributario;

Que sin perjuicio de lo anterior, la SUNAT conserva su potestad de modificar los alcances de la solicitud de acogimiento presentada por el contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1634 concordante con el artículo 13° del Decreto Supremo N° 184-2024/EF;

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11° de la Resolución de Superintendencia N.° 206-2024/SUNAT, la SUNAT mediante resolución aprobará o denegará el acogimiento al Fraccionamiento Especial;

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 y en el literal h) del artículo 4° de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo N.° 040-2023-EF.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la solicitud N.° 2110320003062 de fecha 19/12/2024, presentada para el acogimiento al Fraccionamiento Especial por el deudor tributario DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, identificado con RUC N.° 20447968216, por cumplir con lo establecido en el artículo 9° del Decreto Legislativo N.° 1634 y en sus normas reglamentarias y complementarias.

Artículo 2°.- Considerar como monto de la deuda tributaria acogida en la modalidad de pago sumario la suma de CIENTO VEINTE Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 Soles (S/ 121,872.00), sin considerar el descuento al que se refiere el literal b) del artículo 8° del Decreto Legislativo N.° 1634, el cual se detalla en el Anexo N.° 1 que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3°.- Otorgar fraccionamiento por 3 cuotas, desde la fecha de emisión de la presente resolución hasta el 31/03/2025, debiéndose efectuar los pagos mensuales que incluyen la amortización y el interés de conformidad con el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1634 y la Resolución de Superintendencia N. ° 206-2024/SUNAT y según el cronograma detallado en el Anexo N.° 2 que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 4°.- Según lo dispone el reglamento, el descuento del 90 % sobre el importe total de las multas, intereses, intereses capitalizados y actualizaciones de la deuda acogida Fraccionamiento Especial, será aplicado distribuido en el mismo número de cuotas programadas en el Anexo N° 2; siempre que las mismas se cancelen dentro del plazo otorgado.

Artículo 5°.- La tasa de interés aplicable a la deuda tributaria acogida al Fraccionamiento Especial será del 60% de la tasa de interés moratorio – TIM, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del artículo 8° del Decreto Legislativo N.° 1634.

Artículo 6°.- El incumplimiento en el pago de una (1) cuota, dentro del plazo otorgado, facultará a la SUNAT a proceder de oficio a considerar como solicitud de acogimiento al pago fraccionado, hasta por 12 cuotas, la solicitud N.° 2110320003062 de fecha 19/12/2024, aplicándose la cuota de acogimiento y descontándose las cuotas pagadas en el acogimiento sumario según las reglas establecidas en el artículo 13° del Decreto Supremo 184-2024/EF.

Artículo 7°.- Remítase copia de la presente al interesado y a la Sección de Control de la Deuda y Cobranza, para sus efectos.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.



TITO LOZA, BREMETCH
JEFE DE DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA
I.T.I. JULIACA-PRICO

Nota.- Queda a salvo el derecho del contribuyente de interponer contra la presente resolución los recursos de reconsideración o apelación en el plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación, siendo el JEFE DE DIVISIÓN DE CONTROL DE LA DEUDA Y COBRANZA de esta dependencia de la SUNAT quien resolverá el recurso de reconsideración y el Intendente Regional quien resolverá en última instancia administrativa en el caso de interponer recurso de apelación.

ANEXO N.° 1

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA

N.° 2110170004402

1. Detalle de la deuda acogida al Fraccionamiento Especial

Período	Tributo y/o Multa		Tributo Asociado	Valor N.°	Monto Actualizado al 19/12/2024			Total
	Código	Descripción corta			Tributo / Multa	Interés	Interés capitalizado	
201909	6091	CIFR./DAT.FALS.DET.DEUDA TRIB.	1011	2120020003847	43,008.00	22,230.00	0.00	65,238.00
201910	6091	CIFR./DAT.FALS.DET.DEUDA TRIB.	1011	2120020003848	9,128.00	4,605.00	0.00	13,733.00
201911	6091	CIFR./DAT.FALS.DET.DEUDA TRIB.	1011	2120020003849	14,133.00	6,972.00	0.00	21,105.00
202204	6081	PRES.INF.REQ.FRA.PZOS.ESTABLEC.	-	2120020003850	51,321.00	11,056.00	0.00	62,377.00
202211	6081	PRES.INF.REQ.FRA.PZOS.ESTABLEC.	-	2120020003851	51,321.00	7,931.00	0.00	59,252.00
201909	1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	-	2120030004804	86,016.00	51,109.00	0.00	137,125.00
201910	1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	-	2120030004805	18,256.00	10,621.00	0.00	28,877.00
201911	1011	IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	-	2120030004806	28,267.00	16,129.00	0.00	44,396.00

2. Determinación del porcentaje de descuento según el rango de la deuda total al 31/12/2023

Origen de deuda	Monto total de la deuda materia de Fraccionamiento Especial	Monto de la deuda representada en UIT	Porcentaje de descuento según rango de deuda
Tributos Internos	702,614.00	141.94	90 %
Tributos Aduaneros	0.00	0.00	

3. Determinación del monto total de la deuda acogida al Fraccionamiento Especial en Soles

Monto total del saldo insoluto de tributos acogidos	Monto deuda a considerar para el cálculo del bono de descuento 299,564.00		Porcentaje de descuento según rango de deuda	Monto total de la deuda acogida al Fraccionamiento Especial con descuentos
	Multas	Intereses/Interés capitalizados/actualización		
132,539.00	168,911.00	130,653.00	90 %	162,495.00

4. Cuota de acogimiento

Monto pagado: 40,624.00
Fecha de pago: 19/12/2024

ANEXO N.° 2

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA

N.° 2110170004402

1. Cronograma para del pago de las cuotas de fraccionamiento del Fraccionamiento Especial

Cuota					Saldo
N°	Vencimiento	Amortización	Interés	Total	
1	31/01/2025	40,493.00	658.00	41,151.00	81,379.00
2	28/02/2025	40,712.00	439.00	41,151.00	40,667.00
3	31/03/2025	40,667.00	220.00	40,887.00	0.00

Nota: El pago de las cuotas mensuales podrá efectuarse con NPS o mediante el Formulario 1662, en cuyo caso deberá indicarse el número de la resolución aprobatoria N.° 2110170004402 y el código de tributo 8052.